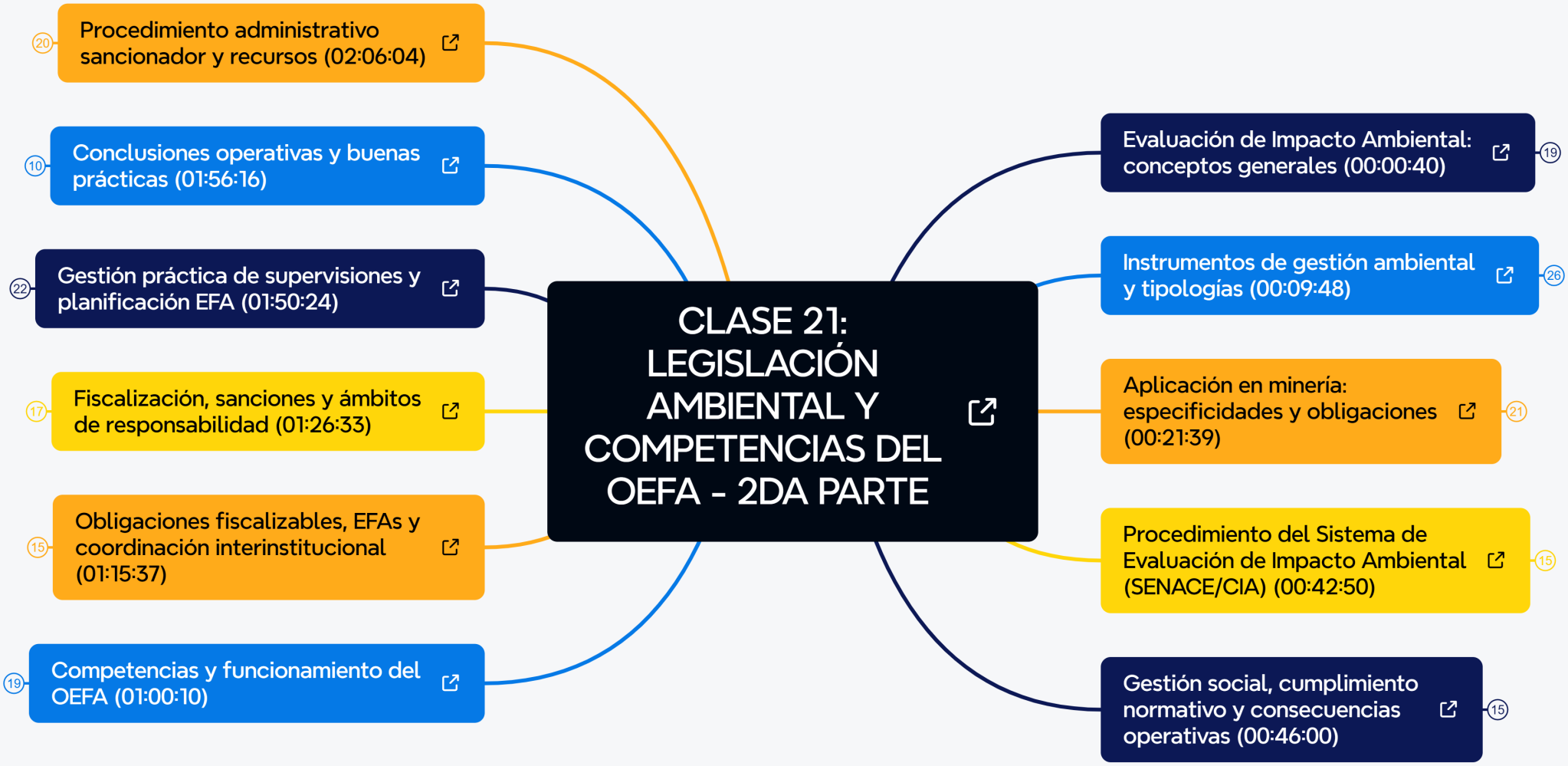
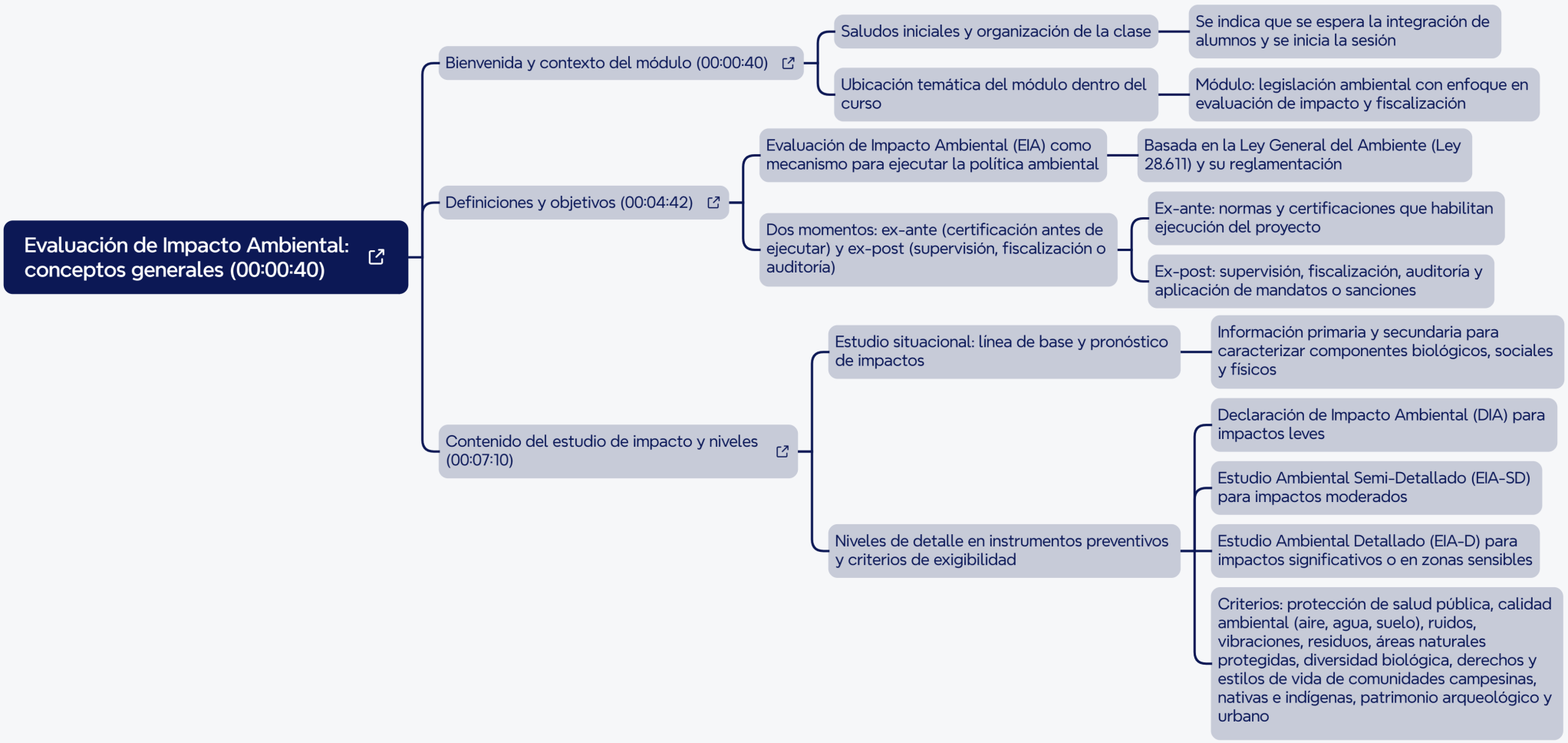
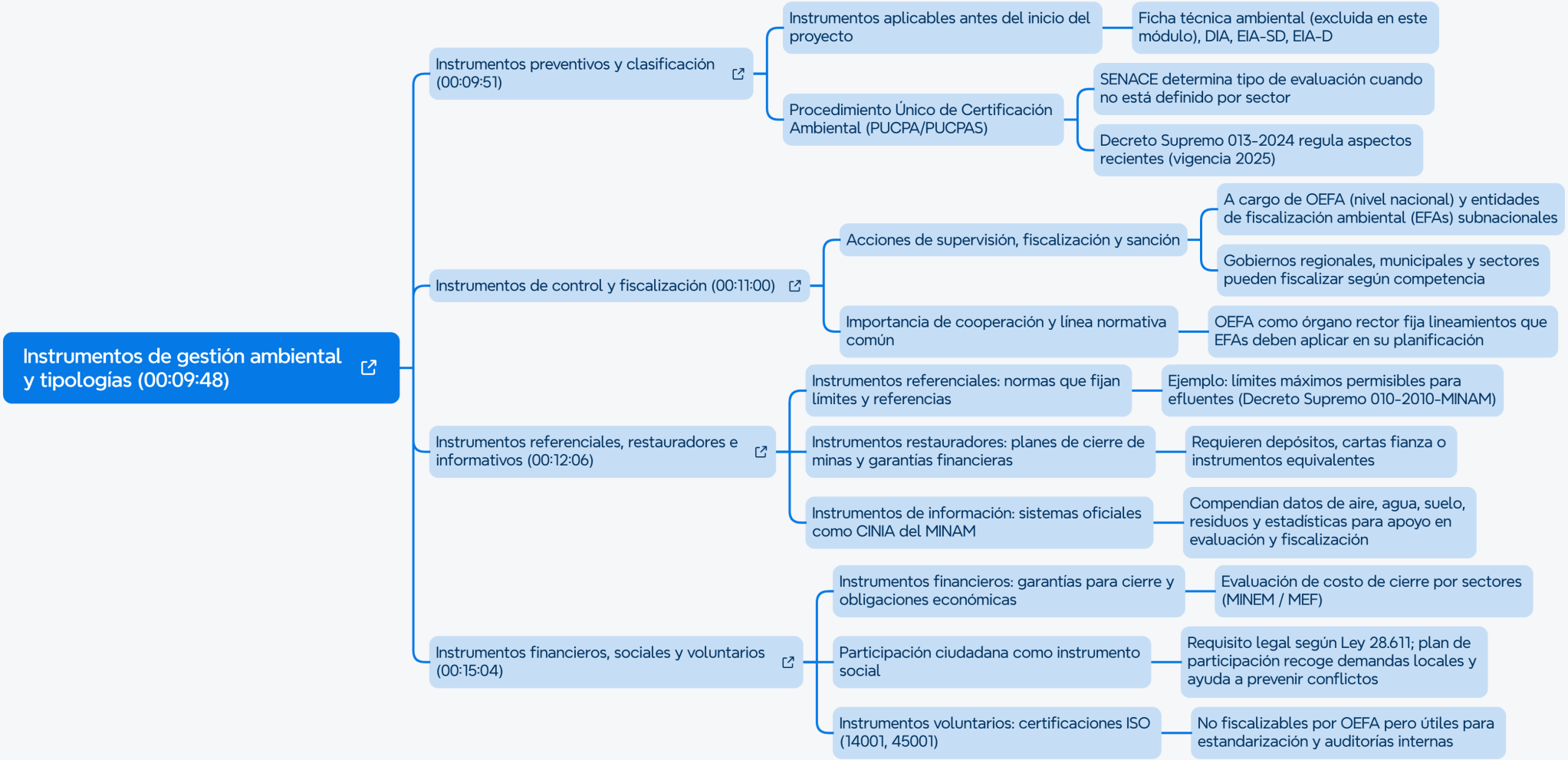
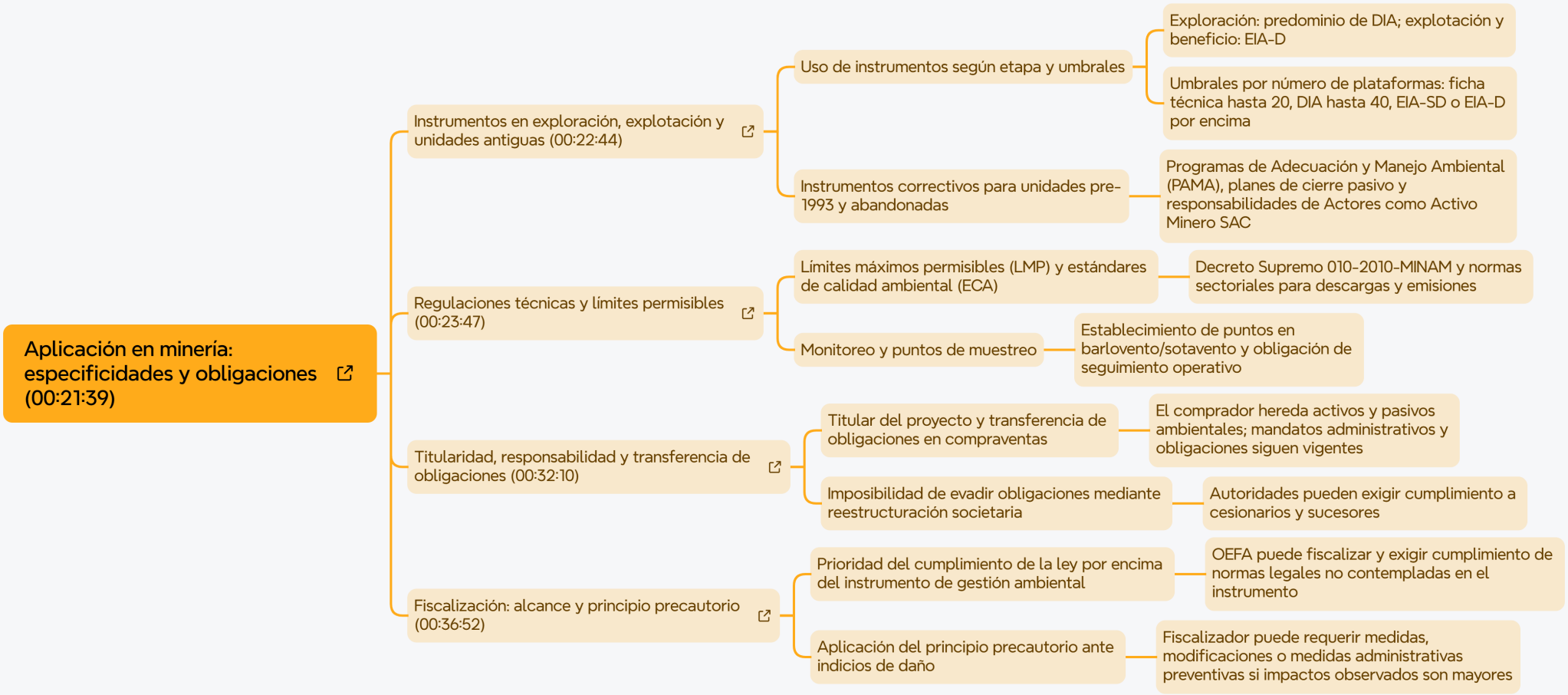
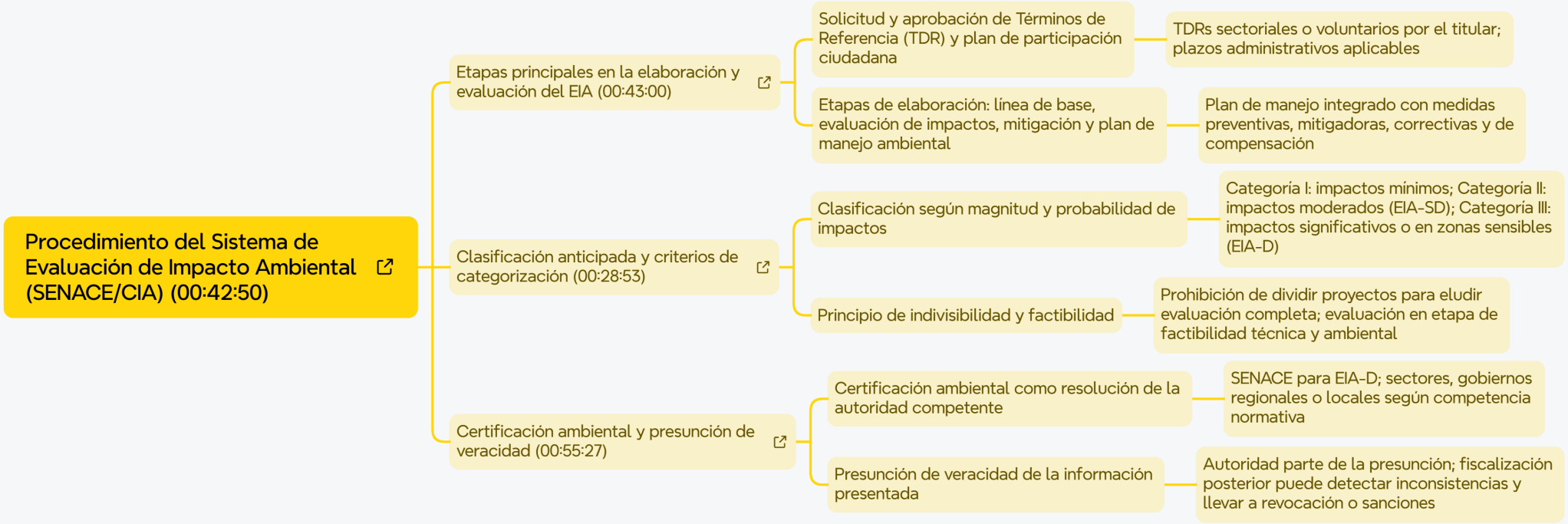
EDU MIN


CLASE 21: LEGISLACIÓN AMBIENTAL Y COMPETENCIAS DEL OEFA - 2DA PARTE
Procedimiento administrativo sancionador y recursos (02:06:04)
20
Conclusiones operativas y buenas prácticas (01:56:16)
10
Gestión práctica de supervisiones y planificación EFA (01:50:24)
22
Fiscalización, sanciones y ámbitos de responsabilidad (01:26:33)
17
Obligaciones fiscalizables, EFAs y coordinación interinstitucional (01:15:37)
15
Competencias y funcionamiento del OEFA (01:00:10)
19
Evaluación de Impacto Ambiental: conceptos generales (00:00:40)
19
Instrumentos de gestión ambiental y tipologías (00:09:48)
26
Aplicación en minería: especificidades y obligaciones (00:21:39)
21
Procedimiento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SENACE/CIA) (00:42:50)
15
Gestión social, cumplimiento normativo y consecuencias operativas (00:46:00)
15

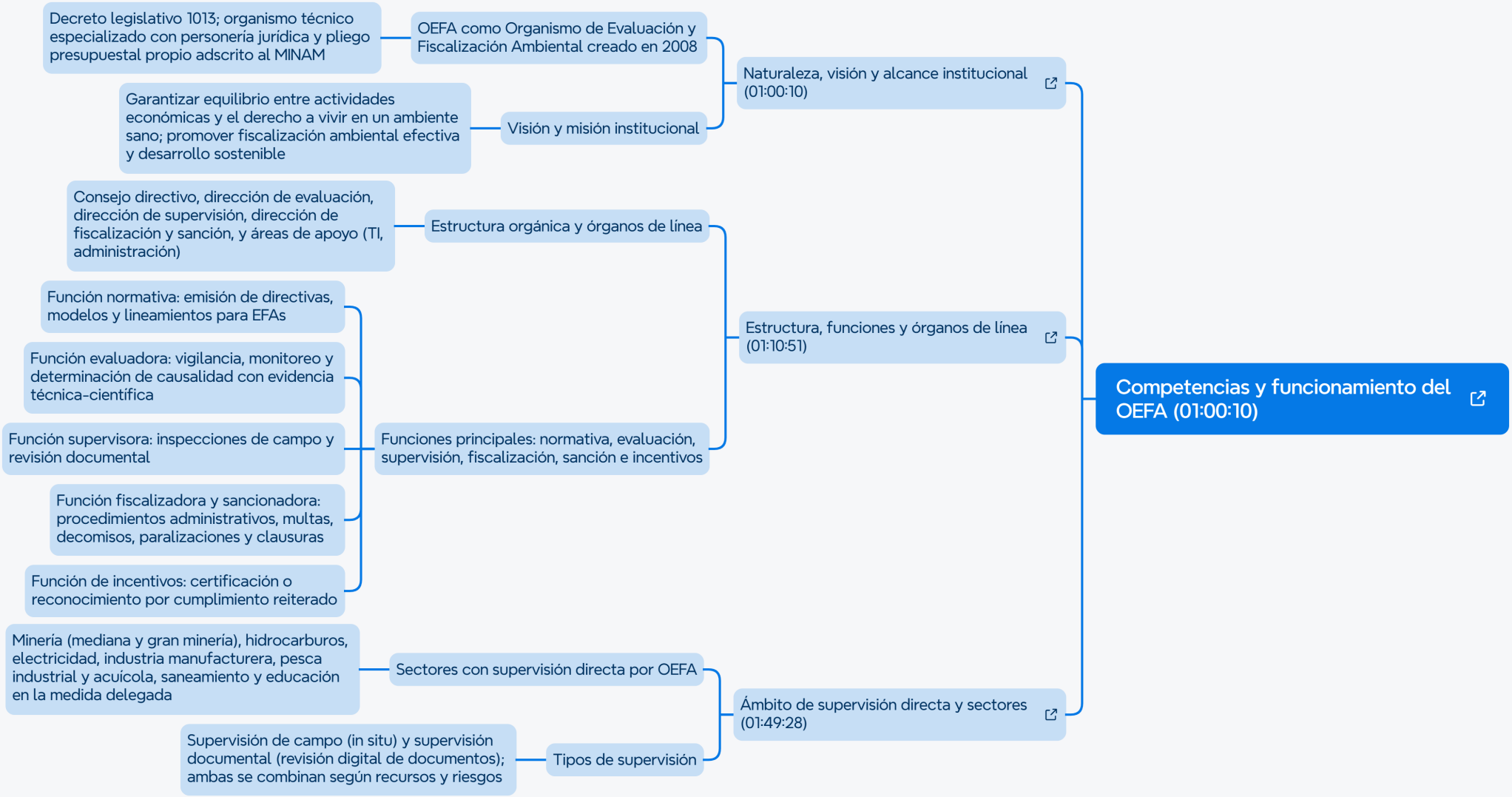

Evaluación de Impacto Ambiental: conceptos generales (00:00:40)
Bienvenida y contexto del módulo (00:00:40)
Saludos iniciales y organización de la clase
Se indica que se espera la integración de alumnos y se inicia la sesión
Ubicación temática del módulo dentro del curso
Módulo: legislación ambiental con enfoque en evaluación de impacto y fiscalización
Definiciones y objetivos (00:04:42)
Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) como mecanismo para ejecutar la política ambiental
Basada en la Ley General del Ambiente (Ley 28.611) y su reglamentación
Dos momentos: ex-ante (certificación antes de ejecutar) y ex-post (supervisión, fiscalización o auditoría)
Ex-ante: normas y certificaciones que habilitan ejecución del proyecto
Ex-post: supervisión, fiscalización, auditoría y aplicación de mandatos o sanciones
Contenido del estudio de impacto y niveles (00:07:10)
Estudio situacional: línea de base y pronóstico de impactos
Información primaria y secundaria para caracterizar componentes biológicos, sociales y físicos
Niveles de detalle en instrumentos preventivos y criterios de exigibilidad
Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para impactos leves
Estudio Ambiental Semi-Detallado (EIA-SD) para impactos moderados
Estudio Ambiental Detallado (EIA-D) para impactos significativos o en zonas sensibles
Criterios: protección de salud pública, calidad ambiental (aire, agua, suelo), ruidos, vibraciones, residuos, áreas naturales protegidas, diversidad biológica, derechos y estilos de vida de comunidades campesinas, nativas e indígenas, patrimonio arqueológico y urbano

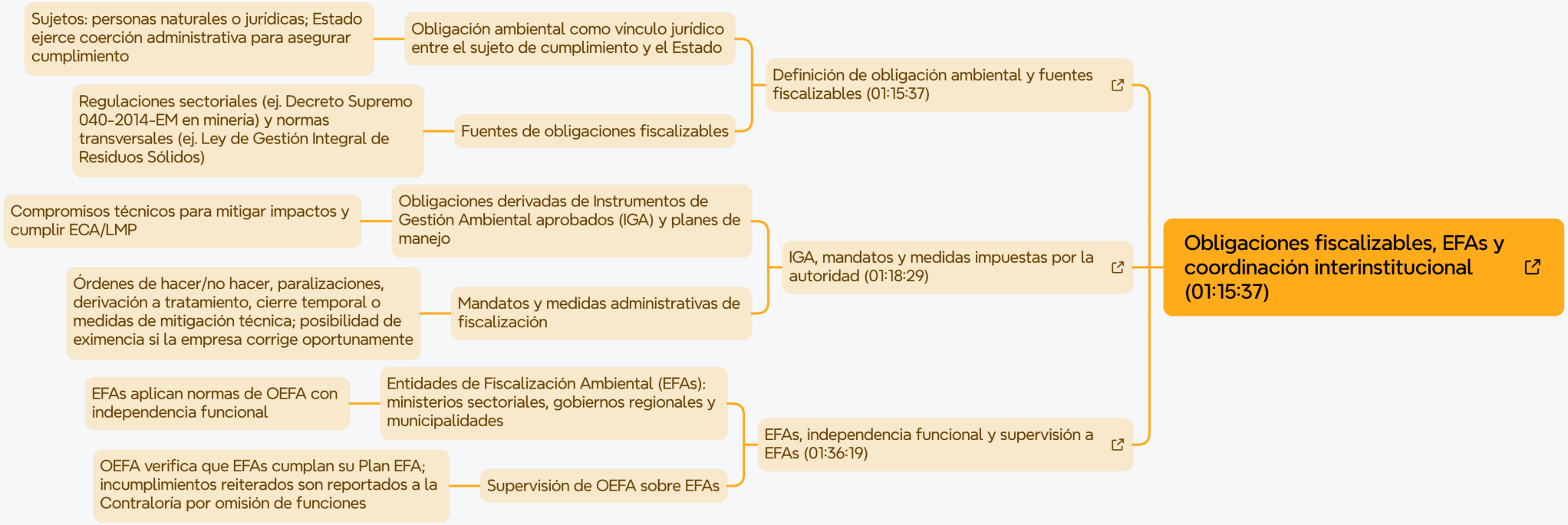

Instrumentos de gestión ambiental y tipologías (00:09:48)
Instrumentos preventivos y clasificación (00:09:51)
Instrumentos aplicables antes del inicio del proyecto
Ficha técnica ambiental (excluida en este módulo), DIA, EIA-SD, EIA-D
Procedimiento Único de Certificación Ambiental (PUCPA/PUCPAS)
SENACE determina tipo de evaluación cuando no está definido por sector
Decreto Supremo 013-2024 regula aspectos recientes (vigencia 2025)
Instrumentos de control y fiscalización (00:11:00)
Acciones de supervisión, fiscalización y sanción
A cargo de OEFA (nivel nacional) y entidades de fiscalización ambiental (EFAs) subnacionales
Gobiernos regionales, municipales y sectores pueden fiscalizar según competencia
Importancia de cooperación y línea normativa común
OEFA como órgano rector fija lineamientos que EFAs deben aplicar en su planificación
Instrumentos referenciales, restauradores e informativos (00:12:06)
Instrumentos referenciales: normas que fijan límites y referencias
Ejemplo: límites máximos permisibles para efluentes (Decreto Supremo 010-2010-MINAM)
Instrumentos restauradores: planes de cierre de minas y garantías financieras
Requieren depósitos, cartas fianza o instrumentos equivalentes
Instrumentos de información: sistemas oficiales como CINIA del MINAM
Compendian datos de aire, agua, suelo, residuos y estadísticas para apoyo en evaluación y fiscalización
Instrumentos financieros, sociales y voluntarios (00:15:04)
Instrumentos financieros: garantías para cierre y obligaciones económicas
Evaluación de costo de cierre por sectores (MINEM / MEF)
Participación ciudadana como instrumento social
Requisito legal según Ley 28.611; plan de participación recoge demandas locales y ayuda a prevenir conflictos
Instrumentos voluntarios: certificaciones ISO (14001, 45001)
No fiscalizables por OEFA pero útiles para estandarización y auditorías internas

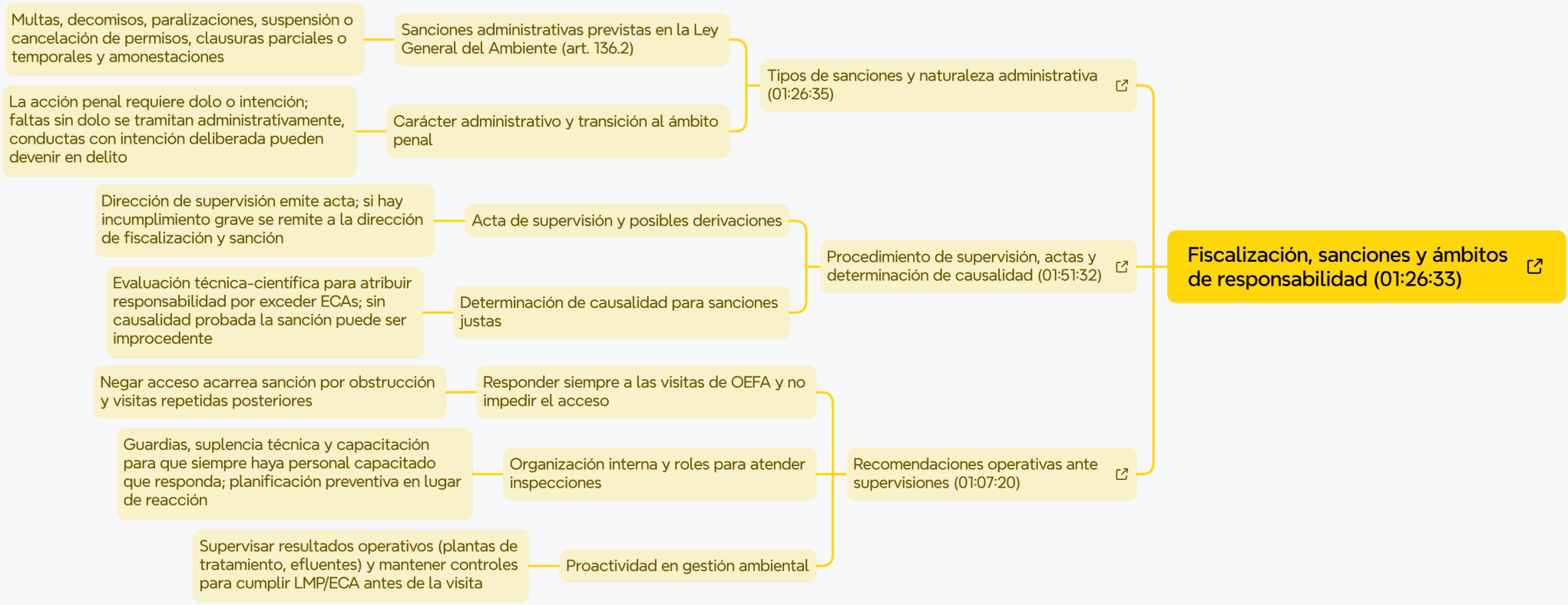

Aplicación en minería: especificidades y obligaciones (00:21:39)
Instrumentos en exploración, explotación y unidades antiguas (00:22:44)
Uso de instrumentos según etapa y umbrales
Exploración: predominio de DIA; explotación y beneficio: EIA-D
Umbrales por número de plataformas: ficha técnica hasta 20, DIA hasta 40, EIA-SD o EIA-D por encima
Instrumentos correctivos para unidades pre-1993 y abandonadas
Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), planes de cierre pasivo y responsabilidades de Actores como Activo Minero SAC
Regulaciones técnicas y límites permisibles (00:23:47)
Límites máximos permisibles (LMP) y estándares de calidad ambiental (ECA)
Decreto Supremo 010-2010-MINAM y normas sectoriales para descargas y emisiones
Monitoreo y puntos de muestreo
Establecimiento de puntos en barlovento/sotavento y obligación de seguimiento operativo
Titularidad, responsabilidad y transferencia de obligaciones (00:32:10)
Titular del proyecto y transferencia de obligaciones en compraventas
El comprador hereda activos y pasivos ambientales; mandatos administrativos y obligaciones siguen vigentes
Imposibilidad de evadir obligaciones mediante reestructuración societaria
Autoridades pueden exigir cumplimiento a cesionarios y sucesores
Fiscalización: alcance y principio precautorio (00:36:52)
Prioridad del cumplimiento de la ley por encima del instrumento de gestión ambiental
OEFA puede fiscalizar y exigir cumplimiento de normas legales no contempladas en el instrumento
Aplicación del principio precautorio ante indicios de daño
Fiscalizador puede requerir medidas, modificaciones o medidas administrativas preventivas si impactos observados son mayores

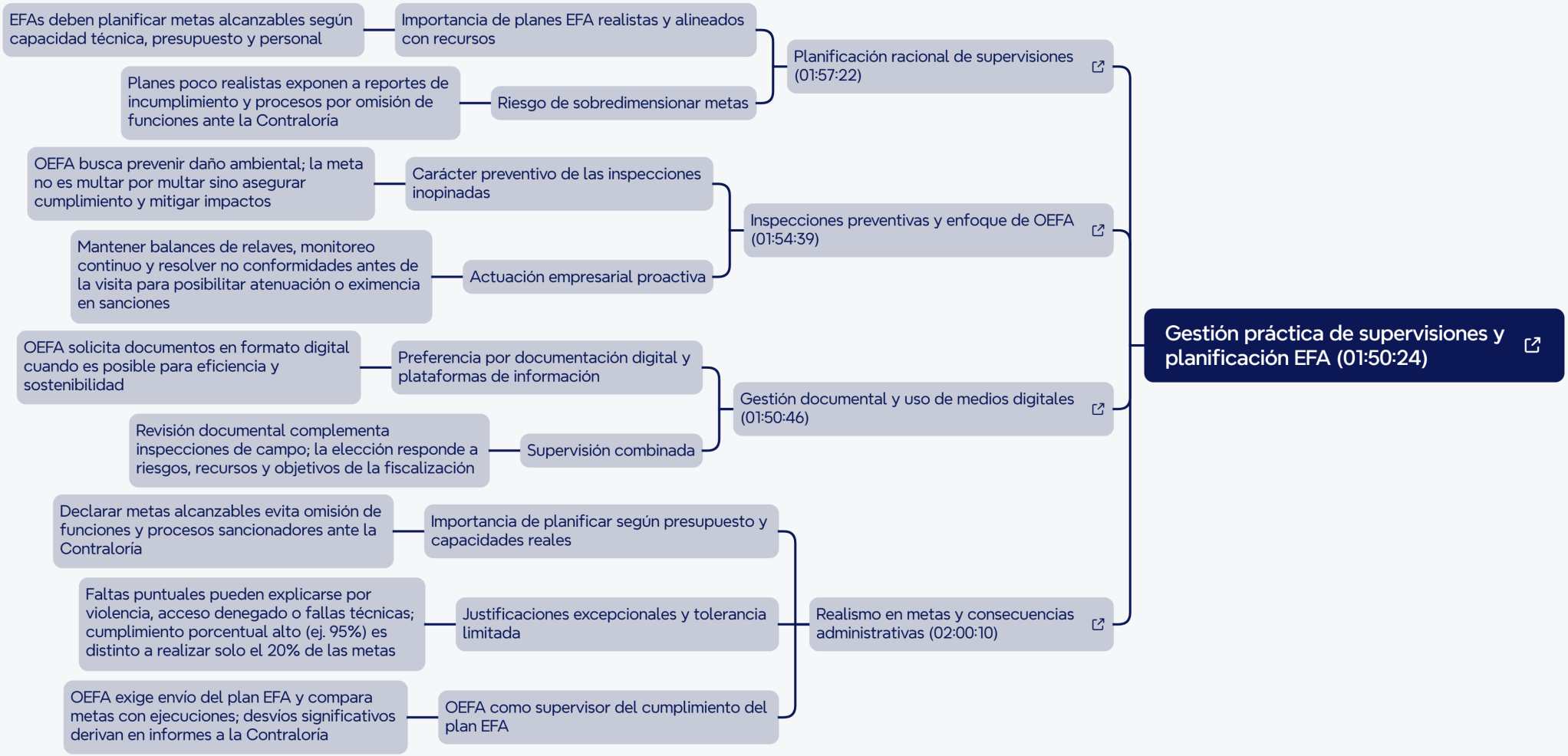

Procedimiento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SENACE/CIA) (00:42:50)
Etapas principales en la elaboración y evaluación del EIA (00:43:00)
Solicitud y aprobación de Términos de Referencia (TDR) y plan de participación ciudadana
TDRs sectoriales o voluntarios por el titular; plazos administrativos aplicables
Etapas de elaboración: línea de base, evaluación de impactos, mitigación y plan de manejo ambiental
Plan de manejo integrado con medidas preventivas, mitigadoras, correctivas y de compensación
Clasificación anticipada y criterios de categorización (00:28:53)
Clasificación según magnitud y probabilidad de impactos
Categoría I: impactos mínimos; Categoría II: impactos moderados (EIA-SD); Categoría III: impactos significativos o en zonas sensibles (EIA-D)
Principio de indivisibilidad y factibilidad
Prohibición de dividir proyectos para eludir evaluación completa; evaluación en etapa de factibilidad técnica y ambiental
Certificación ambiental y presunción de veracidad (00:55:27)
Certificación ambiental como resolución de la autoridad competente
SENACE para EIA-D; sectores, gobiernos regionales o locales según competencia normativa
Presunción de veracidad de la información presentada
Autoridad parte de la presunción; fiscalización posterior puede detectar inconsistencias y llevar a revocación o sanciones

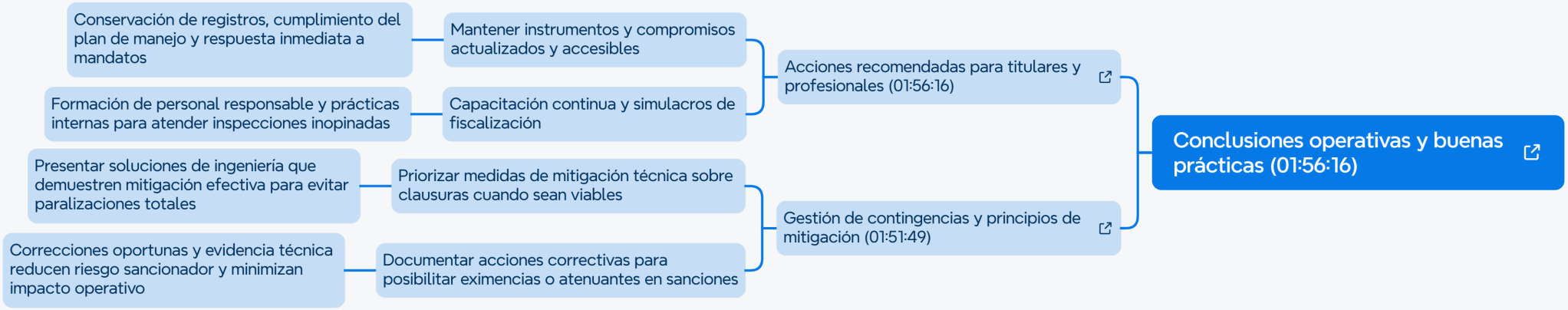

Gestión social, cumplimiento normativo y consecuencias operativas (00:46:00)
Participación ciudadana y gestión social (00:46:27)
Plan de participación ciudadana desde el inicio del proceso
Recoge opiniones, demandas (empleo, contratación local) y evalúa aceptación social e idiosincrasia local
Importancia para la paz social y viabilidad del proyecto
Buena gestión social reduce conflictos y facilita operación continua
Cumplimiento normativo integral y registros (00:40:41)
Obligaciones del titular: prevención, control, mitigación, rehabilitación y compensación
Incluye emisiones, vertimientos, residuos, ruido y demás parámetros
Registro, monitoreo y comunicación a autoridades
Notificación de inicio o modificación de estudios a SENACE/OEFA y conservación de registros para fiscalización
Limitaciones de la certificación y trámites adicionales (00:59:23)
Certificación ambiental no exonera de otros permisos urbanos o de construcción
Requiere zonificación, licencia de construcción y autorización de funcionamiento municipal
Riesgos de información falsa o incompleta en el estudio
Falsedad puede conducir a pérdida de certificación y sanciones administrativas; la intención dolosa puede derivar en responsabilidad penal


Competencias y funcionamiento del OEFA (01:00:10)
Naturaleza, visión y alcance institucional (01:00:10)
OEFA como Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental creado en 2008
Decreto legislativo 1013; organismo técnico especializado con personería jurídica y pliego presupuestal propio adscrito al MINAM
Visión y misión institucional
Garantizar equilibrio entre actividades económicas y el derecho a vivir en un ambiente sano; promover fiscalización ambiental efectiva y desarrollo sostenible
Estructura, funciones y órganos de línea (01:10:51)
Estructura orgánica y órganos de línea
Consejo directivo, dirección de evaluación, dirección de supervisión, dirección de fiscalización y sanción, y áreas de apoyo (TI, administración)
Funciones principales: normativa, evaluación, supervisión, fiscalización, sanción e incentivos
Función normativa: emisión de directivas, modelos y lineamientos para EFAs
Función evaluadora: vigilancia, monitoreo y determinación de causalidad con evidencia técnica-científica
Función supervisora: inspecciones de campo y revisión documental
Función fiscalizadora y sancionadora: procedimientos administrativos, multas, decomisos, paralizaciones y clausuras
Función de incentivos: certificación o reconocimiento por cumplimiento reiterado
Ámbito de supervisión directa y sectores (01:49:28)
Sectores con supervisión directa por OEFA
Minería (mediana y gran minería), hidrocarburos, electricidad, industria manufacturera, pesca industrial y acuícola, saneamiento y educación en la medida delegada
Tipos de supervisión
Supervisión de campo (in situ) y supervisión documental (revisión digital de documentos); ambas se combinan según recursos y riesgos


Obligaciones fiscalizables, EFAs y coordinación interinstitucional (01:15:37)
Definición de obligación ambiental y fuentes fiscalizables (01:15:37)
Obligación ambiental como vínculo jurídico entre el sujeto de cumplimiento y el Estado
Sujetos: personas naturales o jurídicas; Estado ejerce coerción administrativa para asegurar cumplimiento
Fuentes de obligaciones fiscalizables
Regulaciones sectoriales (ej. Decreto Supremo 040-2014-EM en minería) y normas transversales (ej. Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos)
IGA, mandatos y medidas impuestas por la autoridad (01:18:29)
Obligaciones derivadas de Instrumentos de Gestión Ambiental aprobados (IGA) y planes de manejo
Compromisos técnicos para mitigar impactos y cumplir ECA/LMP
Mandatos y medidas administrativas de fiscalización
Órdenes de hacer/no hacer, paralizaciones, derivación a tratamiento, cierre temporal o medidas de mitigación técnica; posibilidad de eximencia si la empresa corrige oportunamente
EFAs, independencia funcional y supervisión a EFAs (01:36:19)
Entidades de Fiscalización Ambiental (EFAs): ministerios sectoriales, gobiernos regionales y municipalidades
EFAs aplican normas de OEFA con independencia funcional
Supervisión de OEFA sobre EFAs
OEFA verifica que EFAs cumplan su Plan EFA; incumplimientos reiterados son reportados a la Contraloría por omisión de funciones


Fiscalización, sanciones y ámbitos de responsabilidad (01:26:33)
Tipos de sanciones y naturaleza administrativa (01:26:35)
Sanciones administrativas previstas en la Ley General del Ambiente (art. 136.2)
Multas, decomisos, paralizaciones, suspensión o cancelación de permisos, clausuras parciales o temporales y amonestaciones
Carácter administrativo y transición al ámbito penal
La acción penal requiere dolo o intención; faltas sin dolo se tramitan administrativamente, conductas con intención deliberada pueden devenir en delito
Procedimiento de supervisión, actas y determinación de causalidad (01:51:32)
Acta de supervisión y posibles derivaciones
Dirección de supervisión emite acta; si hay incumplimiento grave se remite a la dirección de fiscalización y sanción
Determinación de causalidad para sanciones justas
Evaluación técnica-científica para atribuir responsabilidad por exceder ECAs; sin causalidad probada la sanción puede ser improcedente
Recomendaciones operativas ante supervisiones (01:07:20)
Responder siempre a las visitas de OEFA y no impedir el acceso
Negar acceso acarrea sanción por obstrucción y visitas repetidas posteriores
Organización interna y roles para atender inspecciones
Guardias, suplencia técnica y capacitación para que siempre haya personal capacitado que responda; planificación preventiva en lugar de reacción
Proactividad en gestión ambiental
Supervisar resultados operativos (plantas de tratamiento, efluentes) y mantener controles para cumplir LMP/ECA antes de la visita


Gestión práctica de supervisiones y planificación EFA (01:50:24)
Planificación racional de supervisiones (01:57:22)
Importancia de planes EFA realistas y alineados con recursos
EFAs deben planificar metas alcanzables según capacidad técnica, presupuesto y personal
Riesgo de sobredimensionar metas
Planes poco realistas exponen a reportes de incumplimiento y procesos por omisión de funciones ante la Contraloría
Inspecciones preventivas y enfoque de OEFA (01:54:39)
Carácter preventivo de las inspecciones inopinadas
OEFA busca prevenir daño ambiental; la meta no es multar por multar sino asegurar cumplimiento y mitigar impactos
Actuación empresarial proactiva
Mantener balances de relaves, monitoreo continuo y resolver no conformidades antes de la visita para posibilitar atenuación o eximencia en sanciones
Gestión documental y uso de medios digitales (01:50:46)
Preferencia por documentación digital y plataformas de información
OEFA solicita documentos en formato digital cuando es posible para eficiencia y sostenibilidad
Supervisión combinada
Revisión documental complementa inspecciones de campo; la elección responde a riesgos, recursos y objetivos de la fiscalización
Realismo en metas y consecuencias administrativas (02:00:10)
Importancia de planificar según presupuesto y capacidades reales
Declarar metas alcanzables evita omisión de funciones y procesos sancionadores ante la Contraloría
Justificaciones excepcionales y tolerancia limitada
Faltas puntuales pueden explicarse por violencia, acceso denegado o fallas técnicas; cumplimiento porcentual alto (ej. 95%) es distinto a realizar solo el 20% de las metas
OEFA como supervisor del cumplimiento del plan EFA
OEFA exige envío del plan EFA y compara metas con ejecuciones; desvíos significativos derivan en informes a la Contraloría


Conclusiones operativas y buenas prácticas (01:56:16)
Acciones recomendadas para titulares y profesionales (01:56:16)
Mantener instrumentos y compromisos actualizados y accesibles
Conservación de registros, cumplimiento del plan de manejo y respuesta inmediata a mandatos
Capacitación continua y simulacros de fiscalización
Formación de personal responsable y prácticas internas para atender inspecciones inopinadas
Gestión de contingencias y principios de mitigación (01:51:49)
Priorizar medidas de mitigación técnica sobre clausuras cuando sean viables
Presentar soluciones de ingeniería que demuestren mitigación efectiva para evitar paralizaciones totales
Documentar acciones correctivas para posibilitar eximencias o atenuantes en sanciones
Correcciones oportunas y evidencia técnica reducen riesgo sancionador y minimizan impacto operativo

Procedimiento administrativo sancionador y recursos (02:06:04)

- Inicio y desarrollo del PAS (02:06:04)
  - Investigación de presuntas infracciones y medidas derivadas
    - Dirección de supervisión detecta incumplimientos y la dirección de fiscalización inicia el procedimiento administrativo sancionador (PAS)
  - Distinción entre medidas correctivas e infracción instalada
    - Exceso de parámetros en efluentes constituye infracción efectiva; medidas posteriores no eliminan el hecho consumado
- Garantías procesales, instancias y agotamiento de la vía administrativa (02:09:04)
  - Derecho de defensa y plazos en el PAS
    - El administrado tiene derecho a presentar pruebas, alegar errores de forma y solicitar reconsideración en primera instancia
  - Segunda instancia, Tribunal de Fiscalización Ambiental y agotamiento de la vía administrativa
    - En apelación se revisan principalmente cuestiones de interpretación y derecho; la resolución de segunda instancia agota la vía administrativa y habilita vía judicial
- Pruebas técnicas y cadena de custodia (02:14:02)
  - Importancia de muestreos, laboratorio certificado y cadena de custodia
    - Evidencia técnica sólida es clave para la defensa administrativa y judicial; defectos en la cadena de custodia pueden invalidar pruebas
  - Posibles vicios formales y efectos procesales
    - Incumplimiento de plazos o errores formales pueden retrotraer el procedimiento o anular actuaciones, mejorando la posición del administrado
- Recurso judicial y resultados posibles (02:15:54)
  - Acceso al Poder Judicial tras agotar la vía administrativa
    - El juez puede confirmar, anular o modificar sanciones impuestas administrativamente
  - Relevancia práctica para autoridades y empresas
    - Buen muestreo y cumplimiento procesal reducen riesgo judicial; empresas deben asegurar documentación técnica y cumplimiento de plazos